

징 계 사 항

1. 제 목 : 복무질서 문란 등
2. 징계대상자 : ■■■보훈병원 □□5급 ○○○(전 ■■■부 ■■■)
3. 징계종류 : 정직
4. 징계사유 :

위 사람 2004. 5. 3. 치위생사로 입사한 후 2010. 2. 1. ■■■부 ■■■ 임명일로 부터 2016.11. 7. 직위 해제일 전까지 ■■■부 진료과장 협력업무, 치석 등 침착물 제거, ■■■부 내 소단위인 치위생사 관리 등의 업무를 담당하였습니다.

■■■보훈병원 ■■■부는 [표 1] 과 같이 총 22명의 직원이 근무하고 있으며 이중 치위생사는 14명(정규직5, 무기계약직3, 계약직6)으로 전체 구성원의 64% 상당을 차지하고 있습니다.

[표 1] ■■■부 소속인원 현황

계	의료진		보건직(의료기사)		비고
	전문의	일반의	치위생사	치기공사	
22	5	2	14	1	치위생사(정규5, 무기계약3, 계약직6명)

징계대상자는 [표 2] 와 같이 4급 과장을 제외할 경우 치위생사 중 가장 먼저 입사하였고, 나이 또한 가장 연장자이며, ■■■의 직위를 가지고 있었을 뿐 아니라 치위생사 대부분이 같은 대학 출신인 점 등을 고려할 때 다른 위생사들에게 영향을 미칠 수 있는 위치에 있었습니다.

[표 2] 치위생사 구성(정규, 무기직)

구분	번호	성명	직급/직위	생년월일	입사일	출신대학
정규직	1	※※※	4급/☆☆	'##.##.##.	'##.##.##.	◇◇대학
	2	○○○	5급/■■■	'##.##.##.	'##.##.##.	◇◇대학
	3	※※※	5급/★★	'##.##.##.	'##.##.##.	◇◇대학
	4	※※※	5급/★★	'##.##.##.	'##.##.##.	◇◇대학
	5	※※※	5급/★★	'##.##.##.	'##.##.##.	◇◇대학
무기계약	6	※※※	5급/★★	'##.##.##.	'##.##.##.	◇◇대학
	7	※※※	5급/★★	'##.##.##.	'##.##.##.	◆◆보건
	8	※※※	5급/★★	'##.##.##.	'##.##.##.	▼▼보건

그러므로 위 사람은 ㉡㉡부 내에서의 본인의 위치 등을 고려할 때 진료진과 원활히 협조하고, 소속 치위생사들을 융화시켜 진료과가 잘 운영될 수 있도록 힘써야 할 직원입니다.

가. 복무질서 문란

① 퇴직강요 등 직무권한 남용

「직제규정」 제15조에는 모든 임·직원은 분장된 범위 내에서 직무권한을 행사하며, 그 권한에 상당한 책임을 지도록 되어 있으며, 「복무규정」 제4조 및 「인사규정」 제9조에는 직원은 형의 선고, 징계처분 또는 복무규정과 인사규정이 정하는 바에 의하지 아니하고는 그 의사에 반하여 직위해제, 휴직, 정직, 면직 기타 신분상의 불이익을 받지 아니한다고 되어 있습니다.

그리고 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제19조 및 「인사규정」 제38조 등에는 직원이 육아휴직을 원하는 경우 임용권자는 휴직을 명할 수 있으며, 육아휴직을 이유로 해고나 그 밖의 불리한 처우를 하여서는 아니 되며, 육아휴직을 마친 후에는 휴직 전과 같은 업무 또는 같은 수준의 임금을 지급하는 직무에 복귀시키도록 되어 있는 등 출산장려 및 자원 활용을 위하여 육아휴직을 사용하는데 불리함이 없도록 규정하고 있습니다.

그러므로 징계대상자는 소속 직원이 육아휴직을 사용할 사유가 발생하여 휴직을 원할 경우에는 제도의 취지 등을 잘 설명하여 해당 직원이 안심하고 휴가를 사용한 후 복귀하여 치위생사로서의 직무를 수행할 수 있도록 지원해 주어야 합니다.

그런데도 위 사람은 '16.8월 초순경 소속 치위생사인 ㉡㉡㉡사원이 육아휴직을 사용할 거라는 보고를 받고 점심시간에 ㉡㉡부 재료실에서 해당사원을 면담하면서 “퇴사할 마음이 있다면 육아휴직을 사용하지 말고 당장 퇴사하라”고 종용하였을 뿐 아니라, 육아휴직 시기도 ㉡㉡㉡사원이 진료 차질발생 등을 우려하여 10월초부터 사용할 것이라고 하였는데도 당월(8월)까지만 일하고 육아휴직을 사용하라고 강요했습니다.

또한 징계대상자는 [사원] 면담 다음날 아침 정규직 및 무기계약직 치위생사 전체 회의를 소집하여 [사원]이 육아휴직 후 퇴직할 거라고 공지하여 퇴직을 공식화 하려고 하였으며, 당사자가 퇴직을 왜 징계대상자가 정하느냐고 항의하면서 복직여부는 추후 자신이 정할 거라고 하자 “[선생님]이 내년에 복직을 한다면 나는 6월부터 퇴사를 준비하겠다. 후배 때문에 선배가 퇴직하는 것을 보여주겠다”는 취지의 말을 하는 등 육아휴직을 정당하게 사용하려는 소속직원에게 퇴직을 종용하였을 뿐 아니라, 비슷한 시기에 [직원]과 셋째자녀 이야기를 하면서 만약 [직원]이 셋째자녀를 가지게 된다면 [부]를 위해서 일을 그만 두라고 하는 등 법과 규정, 정부에서 권장하는 정책에 반하는 행위를 하였습니다.

그리고 ‘13. 6월경 당시 치위생사 3명([직원], [직원], [직원])이 비슷한 시기에 출산이 예정되어 출산휴가 사용이 불가피 해지자 ‘앞으로는 임신 시기를 조절하라’ ‘2학기 강의를 해야 되는데 너희 때문에 강의를 그만두게 되었다’라는 취지의 말을 하여 출산으로 축복받아야 할 직원들이 무거운 마음으로 휴가를 사용하게 하였습니다.

이와 같이 육아휴직, 출산휴가 등을 정당하게 사용하려는 직원들에게 징계대상자는 휴가 사용여부를 결정할 수 있는 권한이 부여되지도 않았음에도 ‘[직원]’ 또는 ‘선임자’라는 직위를 이용하여 ‘퇴직’을 강요하는 등 부당한 행위를 하였습니다.

② 권한을 이용하여 사적 일처리 강요

‘12년 이후 징계대상자는 [표 3] 과 같이 거의 매년의 정기적으로 외부강의를 실시하였을 뿐 아니라, 기간 중 [대학교] 박사과정, [대학교] 영문학과 수강 등 개인적인 학습도 병행한 것으로 확인되었습니다.

[표 3] 외부강의 실시현황

연도	구분	시작일	종료일	회당 시간	강의명	대상기관
‘12.	상반기	‘12. 3. 2.	‘12. 6. 8.	3	임상치과과정 및 실습	[대학교]
	하반기	‘12. 8.27.	‘12.11.28.	3	임상치과과정 및 실습	[대학교]
‘13.	상반기	‘13. 3. 4.	‘13. 6. 8.	4	임상치과과정 및 실습	[대학교]
‘14.	하반기	‘14. 8.25.	‘14.12.12.	4	치위생영양학	[대학교]
‘15.	상반기	‘15. 3. 2.	‘15. 6.21.	4	치위생과정실습	[대학교]
	하반기	‘15. 8.24.	‘15.12.11.	4	치위생영양학	[대학교]
‘16.	상반기	‘16. 3. 3.	‘16. 6.10.	4	치위생생물학	[대학교]
	하반기	‘16. 8.26.	‘16.12. 2.	5.5	치위생학	[대학교]

이와 같은 외부강의 및 수강은 일차적으로 '징계대상자 본인'을 위한 것이므로 외부강의 또는 수강에 필요한 일들을 직장으로 가져와 근무시간 중에 하거나 소속 직원에게 분담을 시키는 등 사적인 일을 처리하도록 강요해서는 아니 됩니다.

그런데도 위 사람은 본인이 외부강의를 하는 수강생들의 시험지 채점 등을 소속된 거의 모든 직원들에게 하도록 강요하였으며, 특히 ■■대 영문학과 수강을 하면서 ◆◆◆ 직원에게는 '11년부터 '13년 정도까지 회화시험 지문작성, 작문과제 작성, 리포트 첨삭·수정 등을 하도록 강요하였고, ●●대학교 박사과정에 재학 중이던 '12년부터 '16년 여름까지는 발표자료 작성, 박사과정 논문 작성 시번역, 파워포인트 작성, 초록작성 등을 지시하여 '16년 여름까지 논문초록 수정, 시험지 채점 등 징계대상자의 개인적인 일을 도와주도록 강요하였으며, ○○○ 직원에게는 '07년 입사이후 '13년경까지 일주일에 2~3회(매회 30~40분 소요) 상당 강의내용 타이핑 등을 하도록 강요하였습니다.

이렇게 징계대상자로부터 지시받은 일들을 처리하기 위하여 쉬는 시간은 물론 퇴근 후 집에까지 가져가 일을 할 때도 있었으며, 징계대상자가 시험 또는 발표 등으로 시간이 촉박할 경우에는 근무시간 중에도 ◆◆◆ 직원에게는 다른 직원에게 업무를 넘기게 하고 자신의 사적인 일을 처리하도록 하였습니다.

③ 공용물 사적사용

「한국보훈복지의료공단 임직원 행동강령」 제14조에는 '임직원은 업무용 차량, 각종 사업용 또는 사무용으로 제공되는 물품 기타 동산, 부동산 등 공단소유 재산을 정당한 사유 없이 사적인 용도로 사용·수익하여서는 아니 된다'고 되어 있습니다.

그러므로 징계대상자는 업무용으로 제공되는 전산기기, 환자 진료에 사용하기 위하여 구입한 재료 등을 당초 구입목적이 아닌 개인적 용도로 사용해서는 아니 됩니다.

그런데도 업무용으로 ■■■부 재료실에 설치된 컴퓨터 확인결과 저장되어 있는 파일 대부분이 징계대상자의 논문관련 자료, 외부강의 자료, 개인사진 등 이었

으며, 치위생사 면담결과 ㉡㉡부 재료실에 설치된 컴퓨터는 징계대상자가 전적으로 사용하여 다른 직원들이 사용할 수 없었으며, 사용목적도 병원 업무를 처리하기 위함이 아니라 강의 및 논문준비 등 개인적인 용도로 사용하였다고 진술하였습니다.

또한 징계대상자는 자신이 개인적으로 하고 있는 외부강의를 위하여 임시치아 제작용 레진, 기공모형 등 재료와 기구 등을 상사에게 보고 및 신고 등 적정 조치 없이 외부로 무단 반출하였습니다.

④ 독단적이고 강압적인 행동

「복무규정」 제9조의3에는 직원은 공·사를 분별하고 인권을 존중하며 친절하고 신속·정확하게 업무를 처리하도록 되어 있습니다.

그러므로 ㉡㉡부 ‘㉡㉡’의 직위를 가지고 있으며 ‘선임자’인 징계대상자는 소속 직원을 대할 때 비꼬거나 욕박지르는 행동을 함으로써 인권을 침해하거나 부서 근무 분위기가 경직되게 하여서는 아니 됩니다.

그런데도 위 사람은 평소 소속 직원들에게 ‘조직체계’를 강조하며 사소한 사항까지 자신에게 보고하도록 지시하면서도, 자신은 직제상 상급자인 ㉡㉡부 의료진과 갈등관계를 유발하고 직속상관인 과장을 비하하였습니다.

또한 사적인 일(논문 및 강의준비, 영어번역 등)을 시키지 못하는 직원에게는 “할 줄 아는 게 없잖아”라고 비하 하고, 마음에 들지 않은 직원들에게는 “니가 이거할 수 있겠나? 니가 하는데 다 그렇지... 그럴 줄 알았다... 이것밖에 못해오나” 등 인격적 모욕을 느끼는 언사도 하였습니다.

그리고 ㉡㉡부 진료진과 관계에서 할 것과 해주지 말아야 할 것을 지시한 후 실제 이행여부를 지켜보고 있다 이를 위반할 경우 “니는 간첩이다.. 너 혼자 과장에게 잘 보이려고 하는 것 다 안다.. 똑바로 해라” 등 막말을 하면서 자신의 지시가 이행되도록 강요하고, 자신의 지시를 어길 경우 교묘하게 따돌림을 하고 인사도 받지 않는 등 소속 직원들의 인격을 무시하였습니다.

나. 진료진과 갈등 조장하여 진료과 운영에 차질유발

「의료기사 등에 관한 법률 시행령」 제2조에는 치위생사에 대한 업무 범위와 한계에 대해 “치석 등 침착물 제거, 불소 도포, 임시 충전, 임시 부착물 장착, 부착물 제거, 치아 본뜨기, 교정용 호선의 장착·제거, 그 밖에 치아 및 구강 질환의 예방과 위생에 관한 업무” 및 “구내 진단용 방사선 촬영업무” 등을 들고 있으며, 치과의사의 지도를 받아 이들 업무를 수행하도록 되어 있습니다.

또한 치위생사의 진보적인 학술연마 및 윤리확립, 권익향상, 복리증진 등을 위하여 설립된 보건복지부 산하단체인 「대한치과위생사협회」 홈페이지에 게시되어 있는 “치위생사의 역할”은 구강건강증진 및 교육연구가, 예방치과 처치자, 치과진료 협조자, 병원관리자로 규정하고 있습니다.

여기에서 ‘치과진료 협조자’로서 구체적인 역할에 대해서 “치과의사의 지도에 따라 환자의 구강내외 치과방사선촬영 및 현상, 환자의 치료계획 수립과 치료 전 교육, 진료과정 협조 및 치료 후 유의사항과 계속관리 교육 등을 실시하며 효율적인 치과진료가 이루어지도록 진료실의 전반적인 유지관리를 담당한다”고 되어 있습니다.

‘병원관리자’로서 구체적인 역할로는 “진료에 관계되는 물적 인적 자원 관리를 담당하는 것으로 효율적 환자진료 시간배정, 진료절차 관리, 환자 요양급여 및 의무기록 관리, 요양급여비용 청구 및 심사관리, 재료 및 약재관리, 계속 관리제도 운영 등 전반적인 병원관리자로서의 역할을 수행한다”고 되어 있습니다.

그러므로 치위생사 ‘目目’의 직무를 담당하였던 징계대상자는 소속 치위생사들이 치과의사의 지도에 따라 위에서 열거한 치위생사로서의 역할인 환자의 치료계획 수립과 치료 전 교육, 진료과정 협조 및 치료 후 유의사항과 계속관리 교육, 효율적인 치과진료가 이루어지도록 진료실의 전반적인 유지관리, 효율적 환자진료 시간배정 등을 위한 진료예약 및 예약조정 등의 업무가 원활하게 이루어짐으로써 치과 진료를 원하는 환자들에게 효율적인 진료서비스가 제공될 수 있도록 하여야 합니다.

그런데도 징계대상자는 아침에 진료 의사가 진료실에 들어와도 먼저 인사하지 말 것을 지시할 뿐 아니라 진료과정 협조 업무라 할 수 있는 진료 전 X-ray 영상 띄우기, 진료 중 기구를 의사에게 건네기, 진료 후 체어 버튼을 눌러 환자를 일으켜 세우기, 진료 후 의사 장갑이 체어 브라켓에 올려있을 경우 치우기, 환자 예약관리 및 예약일 조정, 환자 발치 및 수술 후 주의사항·치료비 설명 및 안내 등을 하지 못하도록 소속 치위생사들에게 지시하였고, 환자들에게는 예약증을 뽑아서 손에 쥐어주지 못하도록 하는 등 치위생사 역할에 포함되는 일도 하지 않도록 지시함으로써, 치과 진료진과 갈등을 조장하여 진료진이 조기 퇴사하는 원인의 일부를 제공하였습니다.

더욱이 악성 민원환자가 있을 경우 특정 진료과장에게 몰아주도록 지시하였고, 진료과장을 어시스트하는 치위생사들은 3개월 단위로 순환하였는데 특정 진료과장을 어시스트하는 조원에게는 진료과장을 내보내야 하는데 이번에 너희 역할이 크다고 공개적으로 이야기 하는 등 치위생사와 진료과장 관계에 대립과 갈등을 조장함으로써, [표 3] 과 같이 징계대상자가 4명으로 선정된 '10년 이후 입사한 치과 진료과장들이 조기 퇴직하는데 영향을 주어 원활한 진료과 운영에 차질을 가져온 결과를 초래하였습니다.

[표 3] 4명부 전문의 퇴사 현황 ('10년 이후)

구분	성명	입사일	퇴사일	재직기간	비고
'09년 이전 입사자	※※※	'04. 3. 2.	'11. 6.30.	7년 5월	
	※※※	'07. 2. 1.	'10. 7.31.	3년 6월	
	※※※	'07. 3.19.	'14. 7.31.	8년 4월	
	※※※	'09. 3. 2.	'14. 5.31.	5년 3월	
	평균			6년 1월	
'10년 이후 입사자	※※※	'11. 7.1.	'14.10.31.	3년 4월	
	※※※	'12. 2 .6.	'14. 5.31.	2년 4월	
	※※※	'13. 9.16.	'15. 3.31.	1년 개월	
	※※※	'14.10. 1.	'14.12.31.	3월	
	※※※	'15. 4. 1.	'15. 9.30.	6월	
	평균			1년 6월	

다. 업무 과소 이행 등 직무 불성실

「인사규정」 제50조 및 「복무규정」 제6조에는 직원은 제 규정을 준수하고 그 직무를 성실히 수행하게 되어 있습니다.

그러므로 징계대상자는 근무시간 동안 성실히 직무를 수행하여 ㉡㉡부 진료
가 원활히 이루어질 수 있도록 하여야 합니다.

한편 위 사람은 진료과장의 지시 거부, 사전 허가 없이 휴가사용 등의 문제
로 '13. 1.22. ■■■보훈병원에서 경고 처분을 받았으나, 이후에도 계속하여 진료
지원이 불충분하고 갈등을 조장하여 ㉡㉡부 진료과장들이 징계대상자로부터 어
시스트를 받기 곤란하다는 의견에 따라 '13.7월 의료진과 직접 대면하지 않는 업
무인 '스케일링'을 전담하도록 업무를 조정하였습니다.

스케일링 업무는 치위생사들이 수행하는 업무의 범주에 속하지만 다른 보훈
병원에서는 업무 효율성 등을 고려 전담 인력을 운영하지 않고 있지만, ■■■보
훈병원에서는 ㉡㉡부 의료진과 지속적으로 갈등을 일으켜 진료과 전체 운영에
차질 발생이 우려되는 것을 피하기 위하여 징계대상자에게 특별한 직무를 부여
한 것이므로 위 사람은 더욱 스케일링 업무 수행을 위해 성실히 복무하여야 했습
니다.

한편 스케일링을 할 때 환자 1인당 소요 시간은 평균 20~30분이고 리스케
일링의 경우에는 정상 스케일링의 절반인 10~15분 상당 소요되는 것으로(징계대
상자는 스케일링 20분, 리스케일링 10분으로 진술) 확인되었으므로 위사람은 스
케일링 예약을 잡을 때 소요시간을 감안하여 적정 인원이 배정되도록 하여야 합
니다.

그런데도 징계대상자는 스케일링과 리스케일링을 구분하지 않고 30분당 1명을
예약쿼터로 운영하였음은 물론, 오전 예약을 11:30분(12:00 종료 추정)에 종료하고
오후 예약을 13:30분부터 시작하여 점심시간 고려 시 30분의 공백이 발생하였으
며, 14:30분에 예약(15:00종료 추정)후 다음 환자를 15:30분에 예약을 받아 역시
30분의 업무 공백이 발생하였고, 마지막 예약도 16:30분에 종료하여 정상 퇴근시
간 대비 30분의 공백이 발생하는 등 스케일링 최대 소요시간(30분)을 기준하여
도 1일 1시간30분의 직무 공백이 발생하도록 예약 시간을 운영하였습니다.

[표 4] 스케일링 예약 시간 운영 현황

오전						오후					
9:00	9:30	10:00	10:30	11:00	11:30	1:30	2:00	2:30	3:30	4:00	4:30

또한 위 사람은 스케일링을 예약한 환자들의 평균 부도율, 리스케일링 환자의 비율 등을 감안하여 예약쿼터를 운영하여야 함에도 이러한 고려 없이 스케일링 예약을 운영함으로써 [표 4] 를 기준으로 실제 스케일링 업무 수행실적을 확인한 결과 [표 5] 와 같이 '16.1월 기준 근무일수 20일중 1일 예약 가능인 12명을 다 채운 일수가 2일에 불과한 것으로 나타났습니다.

[표 5] '16.1월 스케일링 수행실적

구분	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15
스케일링	7	5	8	10	7	7	9	8	7	8
리스케일링	2	1	4	1	2	3	2	3	4	2
계	9	6	12	11	9	10	11	11	11	10

구분	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29
스케일링	5	7	10	10	8	6	10	8	8	4
리스케일링	5	3	1	2	2	4	1		3	1
계	10	10	11	12	10	10	11	8	11	5

그리고 스케일링에 소요 시간을 징계대상자가 진술한 소요(스케일링 20분, 리스케일링 10분)보다 긴 시간(스케일링 30분, 리스케일링 15분)을 적용하여 징계대상자의 실제 업무를 수행 시간을 추정한 결과 [표 6] 과 같이 '16.1분기 기준 전체 근무시간 472시간 중 실제 직무를 수행한 시간은 262시간으로 추정되어 근무시간 대비 직무수행 소요시간 점유율이 55%상당 이었던 것으로 확인되었습니다.

[표 6] 직무 수행시간(스케일링 소요시간) 추정('16.1/4분기 기준)

구분			계	'16.1월	'16.2월	'16.2월
근무일수	일수		59	20	17	22
	시간(A)		472	160	136	176
직무수행	스케일링	인원	460	152	137	171
		소요시간	230	76	68.5	85.5
	리스케일링	인원	128	46	30	52
		소요시간	32	11.5	7.5	13
	소요시간 계(B)		262	87.5	76	98.5
근무시간 대비 직무수행 시간(A/B, %)			55.2	54.7	55.9	56.0

* 소요시간 산정 : 스케일링 30분, 리스케일링 15분 적용

이와 같이 징계대상자는 근무시간의 절반 상당을 실제 직무를 수행하지 않고 Ⅳ부 재료실 쇼파에서 쉬거나 강의준비, 과제수행 등 개인적인 일들을 하며 허비함으로써 직장인으로서 직무를 불성실하게 이행하였습니다.

라. 직무 관련 직원과 금전거래 및 관련 사실 미신고

「한국보훈복지의료공단 임직원 행동강령」 제19조에는 ‘임직원은 직무 관련자 또는 직무 관련 임직원에게 금전을 빌리거나 빌려주어서는 아니되’는 것으로 규정되어 있으며, 부득이한 사정으로 직무 관련자 또는 직무 관련 임직원에게 금전을 빌리거나 빌려준 경우에는 이사장에게 신고하도록 되어 있습니다.

그런데도 징계대상자는 [표 7] 과 같이 직무 관련 임직원인 ㉠㉠부 직원들에게서 ‘12년 이후 총 24회에 걸쳐 합계금액 111백만 원 상당을 빌렸음에도 그 사실을 신고하지 않았습니다.

[표 7] 금전거래 현황

- 빌려준사람 : ㉠㉠㉠, 빌린사람 : ㉠㉠㉠

구분	계	‘12년	‘13년	‘14년	‘15년	‘16년
거래회수	20	5	3	4	2	6
금액	62,340,160	10,000,000	4,855,000	20,410,000	1,060,000	26,015,160

- 빌려준사람 : ㉠㉠㉠, 빌린사람 : ㉠㉠㉠

구분	계	‘14년	‘15년	‘16년
거래회수	4	3	-	1
금액	48,280,000	40,370,000	-	7,910,000

5. 징계대상자의 변명

징계대상자는 본인은 치위생사들에게 업무지시를 하지 않았으며, 지시할 위치에 있지도 않았다고 주장합니다.

그러나 징계대상자는 진료진과의 관계에 있어서 협조할 것과 하지 않을 것을 구체적으로 지시하여 왔고, 이를 이행하지 않았을 때는 핀잔을 주거나 모욕감을 느끼게 하여 징계대상자의 지시를 거부할 수 없었다고 소속 치위생사 모두가 구체적으로 진술하고 있습니다. 더불어 ‘16.7월에는 행동강령에 포함된 ‘각자 커피를 타마시기’를 지시한 후 이를 어긴 직원에게 언성을 높여 꾸중을 하고 ‘누가 너보고 생각하라 했냐, 시키는 것도 제대로 못하느냐’고 핀잔을 준 사실 등을 종합 고려할 때 치위생사들에게 업무지시를 하지 않았다는 징계대상자의 주장은 변명에 불과합니다.

또한 소속 치위생사들과 면담결과 어떤 직원은 자신이 영어와 컴퓨터를 잘 못하여 징계대상자가 사적 일을 지시하지 않음으로써 일상생활에서 따돌림을 당할 것을 우려하여 영어와 컴퓨터 교육을 받을까를 진지하게 고민했다는 토로와, 소속 위생사들이 입사할 때부터 징계대상자의 지시를 받아와 이는 자연스러운 것으로 인식하고 있었다는 진술 등을 고려할 때 징계대상자는 ⅢⅢ부 내에는 ‘힘 있는 직원’이었으며, 징계대상자의 지시를 거부하는 것은 곧 불이익을 받을 수 있다는 염려로 귀결됨을 보여주고 있어 징계대상자의 주장은 모두 변명에 불과합니다.

또한 스케일링 예약건 및 수행건과 관련하여 너무 힘들어 피곤하여 휴식이 필요했다고 주장하지만 근무시간 이후에 정기적으로 야간대학 수강과 외부강의 등을 해온 것을 고려할 때 근무시간이 ‘힘들고 피곤’했다는 주장에는 일리가 없습니다.

따라서, 위 사람은 「한국보훈복지의료공단 임직원행동강령」 제14조(재산의 사적사용·수익 금지) 및 같은강령 제19조(금전의 차용금지 등), 우리공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)를 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호, 제4호, 제6호에 해당되어, 「감사규정」 제32조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “징계”처분 요구합니다.

2017. 2. .

감 사 * * *